

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 687/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วีระศักดิ์ หรือ บอย คำ ชู กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

เมื่อปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นว่าจำเลยที่ 3 รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 5463/2532, 5524/2532 และคดีดำที่ 2497/2532, 3145/2532 และ 5904/2532 ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นจึงพิพากษาให้นับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษในคดีหมายเลขแดงที่ 5463/2532, 5524/2532, 6066/2532 (ดำที่ 3145/2532), 6100/2532 (ดำที่ 2497/2532) และ 1752/2532 (ดำที่ 5904/2532) ของศาลชั้นต้นได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามมีสิ่งเทียมอาวุธปืนแบบอโตเมติกทำด้วยอลูมิเนียมขนาด 11 มม. และมีดปลายแหลมเป็นอาวุธร่วมทำการปล้นเงินสด 400 บาท ของนายสมปอง กำเหนิดพันธ์ ผู้เสียหายและรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) ราคา 300,000 บาท ของนายจิรศักดิ์จินตคัมภีรภาพ อยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไปโดยทุจริตจำเลยทั้งสามเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีแดงที่ 5463/2532, 5524/2532 คดีดำที่ 2497/2532, 3145/2532 และ 5904/2532 ของ

ศาลชั้นต้น ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,83 ร่วมกันคืบเงิน 400 บาท แก่ผู้เสียหาย และxonับโทษจำเลยทั้งสามต่อจากโทษในคดีดังกล่าวนั้น

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง จำคุกคนละ 15 ปี จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพชั้น สอบสวน มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 10 ปี ให้จำเลยทั้งสามคืบเงิน 400 บาท แก่ผู้เสียหายและให้นับ โทษจำเลยทั้งสามต่อจากโทษในคดีหมายเลขแดงที่ 5463/2532, 5524/2532, 6066/2532 (ดำที่3145/2532), 6100/2532 (ดำที่ 2497/2532) และ 1752/2533(ดำ ที่ 5904/2532) ของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นคนร้ายร่วมกระทำความผิดตาม ฟ้อง แต่ศาลชั้นต้นไม่ได้สอบถามจำเลยที่ 3ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่ โจทก์ขอให้นับโทษต่อหรือไม่จึงนับโทษต่อให้ไม่ได้ พิจารณาแก่เป็นว่าให้ยกคำขอใน ส่วนที่เกี่ยวกับการนับโทษจำเลยที่ 3 ต่อ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้นับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษในคดีต่าง ๆทั้งห้าคดีตามคำ พิจารณาของศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายการงานกระบวนการพิจารณาของ ศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2532 ซึ่งเป็นวันที่ศาลชั้นต้นอ่านอริบายฟ้องให้ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฟังว่าจำเลยที่ 3 รับว่าจำเลยที่ 3 เป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดี

หมายเลขแดงที่ 5463/2532, 5524/2532, และคดีดำที่ 2497/2532,3045/2532 และ 5904/2532 ของศาลชั้นต้นดังนี้ที่ศาลชั้นต้นให้นับโทษจำเลยที่ 3 คดีนี้ต่อจากโทษในคดีทั้งห้าดังกล่าวจึงชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีสำหรับจำเลยที่ 3 ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>